

[별표] 적용 대상 범죄

○ 폭력범죄 양형기준 죄명 및 물건에 대한 폭력 등 포함(‘26. 10. 2. 기준)

형법	○ 공중협박(제116조의2), 공공장소 흥기소지(제116조의3) ○ 상해(제257조 제1항), 존속상해(제257조 제2항), 중상해(제258조 제1항, 제2항), 존속중상해(제258조 제3항), 특수상해, 특수존속상해(제257조의2 제1항), 특수중상해, 특수존속중상해(제257조의2 제2항), 상해치사(제259조 제1항), 존속상해치사(제259조 제2항) ○ 폭행(제260조 제1항), 존속폭행(제260조 제2항), 특수폭행·특수존속폭행(제261조), 폭행치상·존속폭행치상·특수폭행치상, 폭행치사·존속폭행치사·특수폭행치사(제262조) ○ 상습상해·상습존속상해·상습중상해·상습존속중상해·상습특수상해·특수존속상해·특수중상해·특수존속중상해·상습폭행·상습존속폭행·상습특수폭행(제264조) ○ 협박(제283조 제1항), 존속협박(제283조 제2항), 특수협박·특수존속협박(제284조) ○ 상습협박·상습존속협박·상습특수협박·상습특수존속협박(제285조) ○ 주거침입(제319조 제1항), 퇴거불응(제319조 제2항), 특수주거침입(제320조) ○ 재물손괴(제366조), 중손괴·중손괴치상(제368조), 특수손괴(제369조)
폭처법	○ 공동폭행·공동협박(제2조 제2항 제1호), 공동존속폭행·공동존속협박(제2조 제2항 제2호) ○ 공동상해·공동존속상해(제2조 제2항 제3호) ○ 상습폭행·상습협박(제2조 제3항 제1호), 상습존속폭행·상습존속협박(제2조 제3항 제2호) ○ 상습상해·상습존속상해(제2조 제3항 제3호) ○ 상습특수폭행·상습특수협박(제3조 제4항 제1호), 상습특수존속폭행·상습특수존속협박(제3조 제4항 제2호) ○ 상습특수상해, 상습특수존속상해(제3조 제4항 제3호) ○ 공동주거침입·공동퇴거불응·공동재물손괴등(제2조 제2항 제1호) ○ 상습주거침입·상습퇴거불응·상습재물손괴등(제2조 제3항 제1호)
특가법	○ 보복목적상해·보복목적폭행·보복목적협박(제5조의9 제2항) ○ 보복목적상해치사, 보복목적폭행치사(제5조의9 제3항) ○ 운전자폭행·운전자협박(제5조의10 제1항) ○ 운전자폭행치상·치사, 운전자협박치상·치사(제5조의10 제2항)

○ 위 죄를 구성요건으로 포함하는 범죄(업무방해, 공무집행방해 등 폭력을 수반하는 기타 범죄)